

**FUNDAMENTO LEGAL, COMENTARIOS Y POSIBLES OBJECIONES A LA COOPERATIVA DE CONSUMO
CEDUCAP**

FUNDAMENTO	COMENTARIOS
En términos del artículo 79 fracción VII y VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante LISR), no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, entre otros, las sociedades cooperativas de consumo ni los organismos que las agrupen.	LISR 79, fracción VII, <u>¿Contabilidad? ¿Cumplimiento de obligaciones?</u> En términos del artículo 86 fr. I; II y V de la LISR la S.C.C. deberá llevar contabilidad, expedir CFDI's por su actividad (ingresos), presentar declaración anual e informativa y constancia en caso de remanente distribuible.
De conformidad con la fracción XVIII del artículo 76 de la LISR, las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción II del artículo 94 de la misma Ley, deberán expedir comprobantes fiscales digitales. Para tal efecto debemos entender como anticipo a cuenta de utilidades, todos aquellos pagos que una sociedad civil puede otorgar a sus socios, sustituyendo el concepto de distribución de dividendos, en un mes dentro de un ejercicio fiscal; sin embargo, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Cooperativas (en adelante LGSC), las cooperativas de consumidores reportan excedentes anuales, mismos que se distribuyen en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal y así lo reconoce el legislador conforme a la siguiente disposición jurídica:	LISR 76, fracción XVIII, obligación de expedir CFDI por anticipos a remanentes del 94 fracción II. LISR 94, fracción II menciona a las Sociedades Cooperativas de Producción, <u>no así a las de Consumo</u>, respecto del tratamiento fiscal que puede darse. Asimilación a salarios Al no tener la opción, el tratamiento <u>¿cuál será?</u> Se establece en forma genérica en dicha Ley el concepto de "excedentes" pero jurídicamente los podemos asimilar a estímulos por cumplir objetivos académicos o de aprendizaje, y se deberá plasmar así en las bases constitutivas conforme a lo establecido en el artículo 64 de la LGSC. Éstos se consideran ingresos no objeto al no estar contemplados en la Ley (ver tesis 2ª./J.104/2018. Jurisprudencia. Exención y no sujeción tributarias. Sus diferencias). LGSC art. 24, excedentes anuales a repartir. Se entregan Anticipos a excedentes anuales. <u>¿Excedentes de qué?</u> Se refiere a la devolución de los precios que se pagaron de más o en exceso a la sociedad en cada servicio educativo, ya que la finalidad de la cooperativa de consumo no es una ganancia, sino un ahorro permitido, incluso, al público en general por comprar el servicio educativo en la SCC, donde se pueden afiliar libremente los que no sean socios. El excedente, se destinaría a consolidar y cimentar a la sociedad o para impulsar la educación a través de programas municipales, estatales o gubernamentales, mediante la aplicación de los fondos.
El artículo 94 de la LISR en su fracción II establece cuáles son las personas morales a que se refiere el artículo 76 en su fracción XVIII, siendo estas las sociedades cooperativas de producción y las sociedades y asociaciones civiles, Por ende, donde la Ley no distingue, no cabe distinguir, de tal forma que las sociedades cooperativas de consumo ni las uniones que las	LISR art. 94, fracción II menciona Sociedades Cooperativas de Producción, <u>no de Consumo</u>, respecto del tratamiento fiscal que puede darse. Asimilación a salarios LISR art. 76, fracción XVIII, obligación de expedir CFDI por anticipos a remanentes del 94 fracción II.

agrupen se ubican en la hipótesis jurídica sujeta a análisis y en consecuencia, no están obligadas a emitir comprobantes fiscales digitales ni a timbrar por los excedentes anuales distribuidos a sus socios cooperativistas y menos, por los estímulos a la educación efectuados a sus miembros por disposición legal (ver artículos 47, 53, 54, 55 y 59 de la LGSC).	LGSC art. 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la <u>prestación de servicios relacionados con la educación</u> o la obtención de vivienda. <u>¿REVOE?</u> Esa sería una actividad adicional, es decir, obtener el padrón correspondiente y mientras tanto, la educación que se ofrece con éste registro es a través de escuelas afiliadas, educación básica secundaria y preparatoria, licenciaturas, maestrías en plataformas digitales, cursos en línea registrados, etc.
Igualmente, los miembros de las sociedades cooperativas de consumo, podrán recibir donativos no gravados en términos de la fracción XXIII inciso c) del artículo 93 de la LISR hasta por la cantidad de aproximadamente \$189,000.00 al año y siempre que cumplan ciertos requisitos.	LISR 93, fracción XXII, inciso c), los otros donativos exentos hasta el límite de 3 UMA ^365 $3 \times 96.22 \times 365 = \text{\$105,360.00}$ <u>\$8780 mensuales</u>, exentos, el resto grava para ISR, es correcto.
Ley Fintech 2018, - Última actualización publicada en el DOF el 20/05/2021	Distribuciones. La distribución de los estímulos para la educación, donativos y excedentes se realiza a través de monederos FINTECH respaldados por Mastercard Internacional mismas que son reguladas por la CNBV pero no están obligadas a reportar el ingreso a las autoridades fiscales.

DIAGRAMA DE IMPLEMENTACION / OPERACION

Obtención de fondos, ¿se emite CFDI? Para que el “cliente” deduzca la erogación. **Sin duda alguna se emitirá CFDI como lo establece la fracción II del artículo 86 de la LISR. No así por los estímulos o “excedentes” a sus miembros pues no hay obligación.**

¿Concepto a facturar?

Educación conforme al artículo 3 de la Carta Magna y su reglamento, así como el artículo 132 fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley Federal del Trabajo, relativo a las obligaciones de los patrones. La factura es para la empresa que contrate los servicios de CEDUCA.

Soporte documental de los importes a entregar a los colaboradores del socio (Cliente)

- a. Certificado de aportación. (Digital, NFT respaldado en la blockchain)**
- b. Reglamento Interno.**
- c. Constancias de la educación o capacitación recibida (digital conforme a las nuevas reglas).**

Adicionales:

Requisitos que debe reunir la Sociedad Cooperativa para operar:

- Socios fundadores. **Ok.**
- Apoderados para trámites (FIEL / cuentas bancarias / rentas). **OK El Consejo de Administración designó al Presidente.**
- Domicilio (fiscal o establecimiento). **Cancún, Q.R.**
- Cumplimiento de obligaciones fiscales. **Se pagarán impuestos conforme a Derecho.**

Requisitos de los clientes:

- **Tener trabajadores con necesidades de capacitación conforme a Ley; por ejemplo, NOM 35 y que puedan recibir el beneficio libre de impuestos, sin excederse de los límites legales y conforme a derecho (solicitar la Constancia de Situación Fiscal).**

Requisitos de los remunerados (socios cooperativistas):

- **Estar dispuestos a recibir educación y superación virtual (podrán ingresar como socios cooperativistas conforme al Acta Constitutiva de CEDUCA y los artículos 23 y 64 de la Ley de Sociedades Cooperativas).**
- **Aceptar las evaluaciones soporte y estudiar.**

A continuación, se transcribe la Tesis Jurisprudencial antes citada.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Décima Época Núm. de Registro: 2018064
 Instancia: Segunda Sala REITERACIÓN
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación
 Materia(s): Jurisprudencia (Administrativa)
 Tesis: 2a./J. 104/2018 (10a.)

EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. SUS DIFERENCIAS.

La exención que se ha entendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una excepción a la regla general de causación del tributo, requiere de dos normas, la que establece el hecho imponible, es decir, el impuesto, y la que dispone, por alguna razón, que no obstante que se actualice este hecho no debe pagarse el tributo, esto es, la que exenta del mismo; por lo general se manifiesta de forma positiva y libera de la obligación material de pago, pero en algunos casos subsisten otro tipo de deberes formales, por ejemplo, los informativos. En cambio, la no sujeción, no causación o no objeto se ha concebido como un aspecto o materia que no está inmersa en el hecho imponible, sino que se sitúa fuera de éste, por lo que no debe pagarse la contribución; por regla general, no requiere de una norma que la establezca, aunque existe la posibilidad de que ello sea así por razones de la materia gravable, esto es, la no sujeción se expresa, a menudo, de manera negativa; finalmente, no implica el cumplimiento de obligación material o formal alguna.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 380/2018. Vicente de Jesús Peña Covarrubias. 4 de julio de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas.

Amparo directo en revisión 193/2017. Lan Perú, S.A. 22 de agosto de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 104/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

Esta tesis se publicó el viernes 05 de octubre de 2018 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de octubre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

POSIBLES OBJECIONES POR PARTE DE AUDITORES Y/O ABOGADOS DEL CLIENTE POTENCIAL

SIMULACIÓN Y FRAUDE A LA LEY.

De acuerdo con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, la legislación civil federal es supletoria en la materia tributaria ante la ausencia de disposiciones particulares.

En ese sentido, el artículo 1794 del Código Civil Federal establece dos requisitos de existencia para los actos jurídicos, particularmente de los contratos. Así, los citados requisitos son la voluntad o consentimiento y el objeto; vale la pena recordar que en la doctrina se incluye a la solemnidad exigida por las leyes en ciertos casos, como un tercer elemento de existencia a los actos jurídicos.

Asimismo, el artículo 1795 del mismo ordenamiento establece los requisitos de validez para los actos jurídicos, especialmente para los contratos; estos son: capacidad de las partes; ausencia de vicios en el consentimiento; licitud en el objeto; y, formalidad.

La falta de elementos de existencia de los contratos conlleva su nulidad absoluta, en tanto que la ausencia de los requisitos de validez puede implicar su nulidad relativa según lo dispuesto por el artículo 2228 del precitado Código.

La nulidad relativa se dicta para la protección de un contratante; de ello resulta que presenta dos caracteres muy particulares: sólo puede alegarse al contratante protegido; este es libre para renunciar a esa protección, confirmando el acto nulo; su inacción durante diez años equivale a confirmación: prescripción decimal.

La nulidad absoluta se opone en todos esos puntos a la nulidad relativa; cualquier interesado dispone de la acción de nulidad absoluta; por lo tanto, nadie posee calidad para confirmar el contrato viciado con tal nulidad; la acción no prescribe sino en los plazos del derecho común.

En el caso que nos ocupa, "la migración" de los trabajadores de una empresa hacia la prestadora de servicio constituida y operada por los promotores de los esquemas de externalización, así como de la dilución de su sueldo o remuneración a través de diversos instrumentos y con el apoyo del sindicato o la cooperativa, adolece de un vicio. En efecto, para llevar a cabo el nuevo contrato de trabajo, no existió una manifestación espontánea de la voluntad de los trabajadores que son los primeros afectados con el citado acto jurídico. En aquellos casos en que se obtiene una firma de parte del trabajador en señal de consentimiento, es claro que existe dolo al inducirlo para firmar. En el primer caso, se dará lugar a la inexistencia del acto jurídico y en el segundo a su invalidez; esto traería como consecuencia una nulidad absoluta o relativa, respectivamente.

RESPUESTA: *Precisamente, para evitar caer en esa hipótesis es necesario plantear desde un inicio tres grandes temas:*

- a. La necesidad de dar cumplimiento a una obligación constitucional establecida en su artículo 3 y que es reglamentada en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 fracciones XII, XIII, XIV y XV.*
- b. Los trabajadores que se beneficiarán de la capacitación, adiestramiento y educación tendrán la opción de ser socios de Ceduca, y de ser así, contarán con un certificado de aportación que los acredite como socios cooperativistas, previa solicitud formal de parte de cada uno de ellos (firmada y sellada de recibido). Además de recibir la educación, tendrán la obligación de demostrar el haber recibido la misma y de ser así, contarán con el documento que lo acredite, previa evaluación formal.*
- c. El servicio educativo lo requiere (solicita) la Persona Moral para sus trabajadores, por lo que el contrato se firma sólo con ésta y se emite CFDI por el pago; sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las Sociedades Cooperativas de Consumo (Ceduca) podrán realizar operaciones con el público en general, "siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas."*

De acuerdo con Mazeaud "los vicios del consentimiento dan origen a la acción de nulidad relativa... en caso de la lesión, las consideraciones sociales han parecido suficientes a ciertos autores para justificar la nulidad absoluta, pero es contraria a la solución del derecho positivo... cuando el consentimiento falta por completo, está permitida la duda. Esa ausencia total de un elemento esencial del contrato debería llevar consigo la nulidad absoluta."

Es claro que el móvil subyacente al acto jurídico que implica la migración de los trabajadores de su fuente de trabajo a las empresas creadas por los patrocinadores de los esquemas de outsourcing, tiene como fin evitar cargas fiscales a través de figuras artificiosas, en algunos casos, implicando maquinaciones. En esas condiciones, tal conducta podría tipificarse como fraudulenta. Al respecto, Mazeaud afirma que *"El fraude.— Utilizado por los contratantes para eludir las reglas legales —las fiscales, por ejemplo—, el fraude afecta a los intereses generales; por eso suele estar sancionado con la nulidad absoluta. El fraude contra los acreedores de una de las partes permite ejercitar la acción pauliana tan solo a las víctimas; no es una acción de nulidad: por dejar subsistente el acto, tan solo lo torna en inoponible a los únicos acreedores que hayan demandado"*.

Al respecto debemos partir de dos supuestos:

1. *Vicios en el consentimiento de las partes, es decir, la falta de autorización por parte del trabajador de recibir, en este caso, capacitación, adiestramiento o educación, lo cual lejos de ser opcional, es una obligación constitucional y requerida en una empresa, que además debiera estar en el propio contrato laboral (incluso debe existir una comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Ver art. 153 I de la LFT) y en el reglamento interior de trabajo, de tal forma que de ninguna manera se estaría violando el consentimiento del trabajador, pero a efectos de evitar malas interpretaciones, **se va a requerir la autorización por escrito del empleado para recibir educación a través de Ceduca, junto con su huella digital.***
2. *El fraude a acreedores supone un ánimo de lucro indebido en detrimento de un tercero, es decir, eludiendo las normas o leyes fiscales se pretende obtener un beneficio indebido afectando los intereses, en este caso, del trabajador y el fisco. Nada más alejado del objetivo de Ceduca, toda vez que los impuestos generados se pagarán conforme a Derecho y la educación, capacitación o adiestramiento que recibirá el trabajador se verá "premiada" con estímulos o donativos conforme a lo establecido en la propia Ley de Sociedades Cooperativas. Además se recibirá un certificado de capacitación que acredite al trabajador previa evaluación, en cumplimiento de una obligación constitucional.*

"La simulación supone un concierto, una inteligencia entre las partes; éstas cooperan juntas en la creación del acto aparente, en la producción del fantasma jurídico que constituye el acto simulado. Sin el concurso de todos, la simulación no es posible: no basta con el propósito de uno solo pues con ellos se tendría una reserva mental, no una simulación".

Al respecto, el artículo 2180 del Código Civil Federal dispone que "es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas".

Tanto la doctrina como el propio ordenamiento legal distinguen dos tipos de simulación: la absoluta y la relativa. La simulación es absoluta cuando el acto nada tiene de real; es decir jamás existió, mientras que es relativa cuando al acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculte su verdadero carácter. En ese mismo orden de ideas el artículo 2182 del citado Código Civil para el Distrito Federal establece que la simulación absoluta no produce efectos jurídicos mientras que el acto real subyacente en una simulación relativa, sí tendrá eficacia a menos de que exista algún ordenamiento legal que lo declare nulo.

Tratándose de actos simulados en perjuicio de las autoridades fiscales, el ministerio público está facultado para pedir la nulidad de los actos simulados según lo dispuesto por el artículo 2183 del multicitado Código.

En materia fiscal, el artículo 109, fracción IV del Código Fiscal Federal equipara al delito de defraudación fiscal a quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido en perjuicio del erario. De lo anterior se desprende que aquellos actos simulados, ya sea en forma absoluta o relativa, se equiparán a defraudación fiscal siendo sancionables con las penas establecidas en el artículo 108 del mencionado ordenamiento. Es importante recalcar que para que proceda la tipificación de este delito especial, debe mediar la denuncia por parte del ministerio público como previamente quedó establecido.

Con base a lo expuesto, se concluye que los esquemas de outsourcing utilizando empresas intermediarias, así como aprovechando la intervención de sindicatos con el único fin de procurar retribuciones o remuneraciones a la fuerza laboral, constituyen actos simulados que ocultan una relación de trabajo entre el prestatario final de los servicios y el

trabajador, así como la auténtica remuneración que se le entrega a este último por sus servicios. Como consecuencia de estos actos simulados, se provocan quebrantos al fisco federal, entendido este como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INFONAVIT, así como a las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas de que se trate, al declarar sueldos o remuneraciones gravables inferiores a las que en realidad se pactan entre el trabajador y la empresa. Esto es, se trata de simulaciones relativas cuyo acto jurídico real subyacente (la relación laboral) surte plenos efectos jurídicos, ante lo cual resulta que la relación laboral oculta a través de los pluricitados esquemas debe tener plena eficacia en el mundo jurídico. La simulación relativa debe ser denunciada por el ministerio público, de manera que las autoridades fiscales puedan sancionar la conducta como defraudación fiscal para quien la promovió. Al respecto, serán sancionables los sujetos que burlaron al fisco con la conducta señalada: los patrones, quienes la promovieron y la organizaron, así como los patrocinadores de estos esquemas; lo anterior con fundamento en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación.

*Por todo lo anterior, Ceduca **no** es un esquema creado para burlar o defraudar al fisco y mucho menos perjudicar al trabajador, sino que es una respuesta a la obligación constitucional de recibir educación, igualmente establecida en el artículo 132 fracciones XII, XIII, XIV y XV de la Ley Federal del Trabajo (se transcribe a continuación) y para tal fin, la Ley de Sociedades Cooperativas norma, con base en uno de sus principales pilares sociales, ésta actividad, ya que incluso establece la obligación de crear un fondo para la educación.*

“Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo: Son obligaciones de los patrones: ...

XII. Establecer y sostener las escuelas Artículo 123 Constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;

XIII. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores;

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos;

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III bis de este Título;

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables; “

Ahora bien, los recursos que se dispersan a los trabajadores y/o socios cooperativistas en términos del artículo 6 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, es un principio de economía social, pues se establece como un criterio normativo en su fracción IV que a la letra dice: Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios ... *“distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios.”* Esto es, un ahorro, no una ganancia, ya que representa una **devolución o retorno de los precios pagados** en exceso al momento de recibir la educación, si bien es cierto, en algunas ocasiones pagada por una empresa, esto no con el fin de una remuneración laboral, sino como un cumplimiento constitucional. Por su parte, el socio, que en ocasiones tendrá el carácter de trabajador de la empresa que pagó su capacitación, recibirá, si se logra tener un excedente, un retorno del precio pagado, premiando su esfuerzo de mejora contra la ignorancia, el fanatismo y servidumbre, impulsando la educación cooperativa.

Dichos retornos, conforme a la legislación fiscal, no deben ser timbrados ya que no representan un ingreso grabable al socio (Ver tesis jurisprudencial antes transcrita).

Más aún, el artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación de impartir la capacitación a los trabajadores durante la jornada laboral, pero si no fuera posible hacerlo, se impartirá fuera de la misma, incluso, cubriendo los gastos inherentes (transporte, alimentación, teléfono, etc.). Ver Ley de Ayuda Alimentaria para el Trabajador y la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competencia de la economía nacional.

* * * * *